



Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

INCREMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 48, NUMERAL 3.

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2012-047
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 007 del 10 de mayo de dos mil trece (2013)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallos de segunda instancia confirmados.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), en su condición de defensor de oficio de la procesada (XXX), contra el fallo sancionatorio proferido en audiencia, celebrada y dirigida por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias, el pasado 1 de marzo de 2013, dentro del expediente disciplinario 1704-01-2012-47.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- La presente actuación tuvo su origen, o se derivó del expediente disciplinario 213-304-2009-141, tramitado igualmente contra la servidora (XXX), por incremento patrimonial injustificado, ante la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN. En el aludido expediente, al proferirse fallo sancionatorio, el 7 de septiembre de 2011, en contra de la disciplinada, se dispuso en el ordinal décimo de la parte resolutive compulsar copias de algunas piezas procesales, con el fin de investigar por separado y ante la misma dependencia, la presunta situación de incremento patrimonial injustificado, imputable a la procesada, relacionada con la adquisición del inmueble

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-012012-47.

ubicado en la carrera A No. 167^a-76, interior 1, Apto 503 del Conjunto residencial La Giralda Segunda etapa, registrada el 23 de julio de 2008.

2.- Por los hechos relatados en el numeral precedente, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, mediante auto datado el 13 de marzo de 2012, dispuso la apertura de indagación preliminar contra la funcionaria (XXX). Esta decisión fue notificada personalmente a la implicada el 20 de marzo de 2012. Ver fl. 106 del c. o.

3.- Con auto del 2 de abril de 2012, firmado por el Coordinador Nacional de Investigaciones Especiales, se ordenó la remisión completa del diligenciamiento ante esta Unidad Administrativa Especial, por competencia.

4.- Una vez recibido el expediente y después de practicarse algunas pruebas documentales, decretadas mediante decisión fechada el 15 de agosto de 2012, la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Especial Agencia ITRC dispuso, a través de decisión signada el 20 de diciembre de 2012, tramitar la actuación bajo el procedimiento verbal, llamando a responder a la procesada, por el presunto incremento patrimonial, objeto de la investigación. Esta decisión fue notificada mediante edicto, desfijado el 25 de enero del año en curso.

5.- El 6 de febrero de 2013, el despacho de primer grado designó al profesional del derecho (XXX), como defensor de oficio de la procesada.

6.- Llegado el 15 de febrero de esta anualidad, el funcionario a quo se constituyó en Audiencia y dio inicio al juicio verbal correspondiente, con la presencia del defensor de oficio de la implicada. En esta sesión inicial, se decretaron y practicaron pruebas documentales. Agotándose la fase probatoria del juicio, se corrió traslado a la defensa para presentar alegatos de conclusión.

7.- En sesión de audiencia pública, celebrada con la presencia del abogado defensor, el director del proceso, en primera instancia, dio lectura al fallo calendado el 1º. De marzo de 2013, a través del cual se declaró a la procesada (XXX), responsable disciplinariamente, por incurrir en la falta de incremento patrimonial, prevista en el inciso segundo, numeral 3º. Del artículo 48 de la ley 734 de 2002, cometida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar conocidas a través del proceso. Como consecuencia de esta declaración se le impuso como sanción a la disciplinada, una pena de Destitución e Inhabilidad General, por el término de Doce (12) años. El fallo aludido fue apelado y sustentado en el acto por el abogado defensor, razón por la cual se concedió la alzada, en el efecto suspensivo, ante la suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, siendo remitidas y recibidas las diligencias en este despacho el 4 de marzo de la presente anualidad.

8.- Mediante auto fechado el 11 de marzo del año en curso, este despacho avocó el conocimiento de la actuación disciplinaria y dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. D. U., modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, corriendo traslado a los sujetos procesales, apelantes y no apelantes, por el término de dos (2) días, para presentar alegatos finales frente al recurso de apelación. El auto en mención se notificó personalmente a los sujetos procesales los días 21 y 22 de marzo de esta anualidad. El traslado pertinente se surtió durante los días 1 y 2 de abril de 2013, Término durante el cual los sujetos procesales se abstuvieron de hacer uso de la respectiva oportunidad para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA



Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-012012-47.

Antes de iniciar las consideraciones propias de la instancia, el funcionario a quo incluyó algunos párrafos o acápites que resumen y transcriben, la conducta objeto de investigación, el cargo formulado en la Citación a Audiencia y los argumentos defensivos planteados por el defensor de oficio, en su memorial de descargos y en las alegaciones finales de la audiencia.

Inmediatamente, la primera instancia inició sus motivaciones citando la normatividad que le atribuye competencia legal para fallar el caso sub exámine. A renglón seguido se nombran en el fallo impugnado los preceptos legales que describen, en materia disciplinaria, la exigencia probatoria mínima para sancionar y el sistema de valoración o apreciación probatoria. En un acápite titulado como "CASO CONCRETO", el juzgador de primer grado inició el análisis detallado de las pruebas documentales que soportaron su decisión sancionatoria. Como primera medida, determinó el despacho de instancia los límites temporales y modales que rodearon la adquisición del inmueble ubicado en la carrera 55 A No. 167 A- 76 de esta ciudad, por parte de la servidora encartada. Acto seguido, la motivación del aquo estuvo enfocada en realizar un análisis contable de la situación financiera de la procesada, basado en los extractos bancarios allegados al proceso, así como la información laboral o salarial de la implicada. Fruto de este análisis y en contraposición a los planteamientos del abogado defensor, concluyó el juez de instancia: "...entendiendo que los recursos que la implicada pudo haber manejado fuera del ámbito bancario y financiero, como producto de sus actividades laborales, corresponden a un aspecto de su órbita privada, resultaba imperioso el que hubiese suministrado la información necesaria para establecer el monto de los ingresos ahorrados, en aras de explicar el origen de los recursos cuya justificación se requirió, lo cual no aconteció. Por lo que esta circunstancia, sumada al hecho de que el análisis financiero cuidadosamente efectuado no confirió argumentos contables diáfanos que explicara el origen de aquellos, permitió verificar el que no estuviese justificada dicha procedencia, respecto de la compra del apartamento. ...".

Ante la realidad probada, para el fallador de instancia, de no haberse demostrado el origen lícito de los recursos con los cuales la disciplinada adquirió el inmueble varias veces mencionado, consideró necesario acudir, como sustento de su dicho, a los planteamientos jurisprudenciales que enseñan, para casos como el que aquí nos ocupa, que es obligación de los servidores implicados en una actuación sancionatoria, por incremento patrimonial injustificado, demostrar fehaciente y satisfactoriamente, cuál ha sido la fuente de donde han provenido los recursos que utilizaron para acrecentar su patrimonio.

En las motivaciones subsiguientes del fallo apelado, concluyó el operador disciplinario de primer grado que los requisitos probatorios para sancionar, contemplados en el artículo 142 del C. D. U., se encuentran presentes en el caso sub exámine.

Seguidamente, el funcionario aquo orientó sus consideraciones a demostrar la presencia de los elementos estructurantes de la falta disciplinaria, tales como la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Mantuvo entonces la calificación jurídica de la falta, realizada en el auto de citación a audiencia, al señalar que la inculpada incurrió en la falta gravísima prevista en el numeral 3, inciso segundo del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. De la misma manera ratificó la imputación subjetiva, al considerar que el comportamiento de la disciplinada fue realizado a título de Dolo, por estar presentes en él los aspectos cognoscitivos y volitivos que definen dicha figura jurídica.

Finalizando sus consideraciones, el fallador de instancia acudió a los criterios de graduación de la sanción, previstos en los artículos 46 y 47 del C. D. U., encontrando, en favor de la procesada, la ausencia de antecedentes disciplinarios; la no afectación de derechos fundamentales; el no pertenecer a un cargo directivo; y el conocimiento en torno a la ilicitud de la conducta. Con estas

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-012012-47.

premisas consideró el a quo que la sanción a imponer a la disciplinada no podía ser otra que la Destitución e Inhabilidad General por el término de Doce años.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es, en desarrollo de la misma audiencia de fallo, el defensor de oficio de la procesada presentó y sustentó su recurso de apelación contra el fallo sancionatorio de primera instancia, con base en los siguientes planteamientos:

“...Muy respetuosamente me permito interponer el correspondiente recurso de apelación contrala anterior providencia relacionada con la presunta irregular adquisición por parte de mi defendida del apartamento 503 ubicado en la carrera 55 A No. 167 A -76 Interior 1, de la urbanización La Giralda II, básicamente por los siguientes argumentos: es necesario destacar que resulta fácil para esta defensa esgrimir sus argumentos dados la exhaustiva y precisa información recaudada dentro del correspondiente expediente disciplinario, lo cual como dije facilita a la defensa precisar su intervención. Dos, en efecto reitero nuevamente los discrimino en etapas procesales anteriores y lástima es, que a la presente audiencia no hubiese asistido mi defendida la señora ELIZABETH MARTÍNEZ, por cuanto ella y solamente ella puede conocer intimidades relacionadas con el encarte propuesto, aun así a pesar de tal falta, empeño. Atención a estos delicados asuntos legales, me es menester creer de la mayor buena fe que los dineros con los cuales ella adquirió ese apartamento fueron producto de su ahorro privado, centrándose esta intervención casi exclusivamente a ese argumento, tercero, debo manifestar que a la claridad que hacía anteriormente acerca del entendimiento de lo que aquí se cuestiona, esta defensa no deja de todas maneras de entrever que el antecedente jurídico de mi defendida no es ciertamente favorable porque paradójicamente mi defendida ya ha sido destituida e inhabilitada lo que me permite subrayar lo que he mencionado antes y es que la señora (XXX), debió atender este asunto con mayor interés, y además porque creo que ella tenía los suficientes argumentos legales, dado el trajin procesar que surtió con anterioridad. Por último será el ad quem, el que en su sabiduría con apego a la Ley u jurisprudencia a las normas constitucionales e igualmente el respeto al derecho de la defensa y al debido proceso, se manifieste igualmente de manera clara como hasta ahora esta defensa lo ha apreciado, insistiendo por mi defendida el mejor sentir para su exoneración para evitarle la carga inmensa de una segunda sentencia en su contra, no es más. ...”.

ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

El término de traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, transcurrió en silencio por parte de los sujetos procesales, quienes no hicieron uso de tal oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar al impugnante que de conformidad con la previsión legal consagrada en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, “...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. ...”.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-012012-47.

PROBLEMA JURÍDICO : En el sub lite se trata de determinar si el abogado (XXX) cumplió con la obligada tarea de sustentar debidamente el recurso que interpuso, requisito sine qua non, para que el despacho esté legitimado para abordar el examen a fondo de la alzada y así poder emitir la determinación de rigor, o si por el contrario, en ausencia de los obligados argumentos que permitan conocer cuál es el reparo del recurrente, careciendo de legitimidad, el despacho deba rechazar la apelación propuesta.

INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO –Carencia de Legitimidad para resolver el recurso propuesto

Así como se exige que las providencias judiciales (autos y sentencias) y en general los actos de la administración en tratándose de determinaciones adoptadas a propósito de los trámites disciplinarios, sean motivadas, coherentes y lógicas, así mismo se exige que los recursos sean sustentados en forma clara, concreta, coherente y lógica.

Lo anterior nos enseña que el memorial donde se interpone el recurso debe contener un desarrollo cuya premisa mayor es el fallo o auto a controvertir, la menor, la verdad en los términos y concebidos por el recurrente, y la conclusión, que es la petición de reforma o revocatoria. Argumentos que, si bien no deben ser ampulosos, no por ello podrán ser carentes de rigorismo lógico. La libertad que se plantea para el memorialista radica en la forma de expresión, en su extensión, pero no en la estructura conceptual del argumento.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó: “..No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria...”.

Para entender esa postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado: “...Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina impugnare, que significa “combatir, contradecir, refutar”, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación”.

Y agrega tajantemente la misma corporación : “...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como “si hay prueba de los hechos”, “no están demostrados los hechos”, u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado” (Sala Penal Auto de agosto 30/84).

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-012012-47.

En ese orden de ideas, es necesario entender, que quien apela debe preocuparse por el contenido de la decisión judicial que ataca, analizarla, revisar cual es el error en el que incurre, que normas de derecho resultan violadas con ese error, expresar claramente cuál es la trascendencia de ese error y cual el efecto jurídico que surge al ser corregido por el superior, para concluir con la pretensión de revocatoria o modificación de la providencia impugnada, circunstancias o presupuestos ausentes en el caso a examen, en donde el apelante, como se constata en el acta de audiencia, tan solo reiteró algunos limitados argumentos de sus alegaciones finales, pero dejó de lado la tarea argumentativa necesaria para que el ad quem conozca las razones específicas de la inconformidad del citado para con la determinación de primera instancia.

En efecto, en el presente evento es claro que si bien el defensor (XXX), estando dentro de la oportunidad legal, expresó su intención de impugnar el fallo, omitió cumplir con la carga procesal que le imponía el deber de señalar los motivos, las razones de hecho o de derecho que lo llevan a discrepar con la determinación del a quo, vale decir, no sustentó en forma debida el recurso de alzada incoado contra el fallo sancionatorio fechado el 1º de marzo de 2013.

Ahora bien, el Consejo de Estado¹, en materia de competencia del superior con ocasión del recurso de apelación ha sostenido :

"...En este orden de ideas resulta claro que para el juez de segunda instancia el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación opera el principio de la congruencia de la sentencia, de acuerdo con el cual "las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: 'tantum devolutum quantum appellatum'"

La misma Corporación en pronunciamientos recientes² ha precisado respecto a la forma de sustentar el recurso de apelación :

"...De tal manera que si en el escrito presentado ante el ad-quem a modo de sustentación del recurso de apelación interpuesto no se adujo argumento alguno tendiente a desvirtuar la presunción de acierto y corrección que recae sobre la sentencia de primera instancia, carece el juzgador de segunda instancia de razones para revisar dicho fallo, pues se reitera que el marco de su decisión dentro del ámbito del recurso de apelación está dado por esas argumentaciones y elementos de juicio planteados por el recurrente en la sustentación y que constituyen por lo tanto los medios de convicción por él utilizados respecto de la existencia de errores en la decisión cuestionada; obviamente, si no se esgrime crítica alguna respecto de la sentencia objeto del recurso de apelación, desconoce el ad-quem cuáles son esos errores que el recurrente considera presentes en dicha providencia, que por lo tanto deberá permanecer incólume..."

Significa todo lo anterior que resulta indispensable, al interponer el recurso de apelación en contra de una determinación, sustentarlo en debida forma, lo cual equivale a exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sirven de fundamento a la discrepancia del recurrente para con la decisión

¹ Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009. Exp 16985

²Ver entre otras sentencias de la Sección Tercera: Sentencia de 14 de abril de 2010. Exp 18.115; Sentencia de 21 de febrero de 2011. Exp 17721.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-012012-47.

del operador disciplinario de primera instancia, contentiva del fallo sancionatorio proferido en las presentes diligencias disciplinarias.

De conformidad con lo expuesto, es claro que el recurrente en el sub lite no cumplió con la carga procesal que pendía sobre él, pues simplemente limitó su exigua argumentación en reiterar, tal como lo hizo en sus alegatos conclusivos, que los dineros con los cuales su fefendida adquirió el inmueble, objeto de reproche, fueron producto de sus ahorros. Nótese que el apelante mantuvo huérfana su "presunta sustentación", frente a las razones puntuales de hecho y/o de derecho, que lo motivaron a apartarse de lo resuelto por el a quo.

En la sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, la Corte Constitucional, declaró la exequibilidad de la obligación legal de "sustentar un recurso de apelación" y entre otras cosas dijo:

"...Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso..."

Es lógico concluir que en este evento, EL DEBIDO PROCESO IMPUGNATORIO, del cual, la sustentación debida es una faceta simplemente, resultaría menoscabado en el evento de que el despacho emita decisión de fondo en segunda instancia, por carencia de competencia, en tanto no está legitimado para emitir pronunciamiento porque el recurso no fue debidamente sustentado. Por eso, es que la figura de la "sustentación debida" no es simplemente, una carga argumentativa para el recurrente, sino, también, una carga jurídica para quien decide, en la medida en que se entienda, que el superior antes de definir un recurso, debe manifestar expresamente su competencia para ello.

En ese orden de ideas, lo procedente es rechazar el recurso de apelación interpuesto porque resulta imposible pronunciarse en relación con la impugnación presentada por el togado (XXX), por carecer de los criterios fácticos y jurídicos que contradigan o refuten la decisión del a-quo, presupuesto ineludible para que este despacho adquiera competencia y legitimidad para desatar la alzada propuesta contra el fallo sancionatorio calendado el 1° de marzo de 2013.

En tal virtud, la Directora ad hoc de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el defensor de oficio, (XXX), de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinación, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido en audiencia, el 1° de marzo de 2013, por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de La Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, a través del cual se sancionó con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) AÑOS, a la servidora (XXX), por encontrarla responsable de incurrir en la falta disciplinaria de incremento

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-012012-47.

patrimonial injustificado, cometida en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

SÉPTIMO. Ejecutoriada materialmente esta decisión y libradas las comunicaciones de ley, devuélvase el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Revisó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.